

I. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. Quelles sont les sociétés à risque limité ? La SNC , la SARL, la SAS
2. Quel est le nombre minimum d'associés dans une SA ?
3. Quels sont les apports autorisés dans une SA ?
 - Les apports en nature
 - Les apports en numéraire
 - Les apports en nature et en numéraire
 - Les apports en nature, en numéraire et en industrie
4. La responsabilité des associés d'une société en nom collectif est :
 - Personnelle et illimitée
 - limitée et conjointe
 - Illimitée et solidaire
 - Personnelle et solidaire
5. Dans une entreprise, le dirigeant est seul maître à bord ?
6. Dans la plupart des sociétés, des assemblées (conseil d'administration ou conseil de surveillance et directoire) sont chargés d'encadrer la prise de décision du dirigeant ?
7. Depuis la loi du 15 mai 2022, le patrimoine personnel du dirigeant d'entreprise est protégé en cas de soucis financiers ?

II. Analyse de cas :

1. Analysez le projet de Maxime et ses motivations à l'aide d'un tableau (critères vus en cours : atout, objectifs, acteurs, risques...)
2. Proposez une structure juridique adaptée aux motivations de Maxime. Comment pourrait intervenir Alexandre ?
3. ***Que pensez-vous de la situation de Maxime après un an d'existence de sa société ?***

Son projet :

Fils de commerçant, Maxime, 24 ans, après avoir obtenu un BTS MUC (management des unités commerciales) a travaillé pendant 3 ans dans une grande surface comme vendeur conseil en matériel informatique et en jeux vidéo. Il souhaite ouvrir un magasin de dépannage informatique (70% de son activité) et de vente de jeux vidéo (neuf et occasion) à Nancy (30%). Il a trouvé un local rue st Jean de 70 m² à proximité de 2 lycées.

Il n'existe pas de concurrence directe (même concept) mais il y a un hypermarché et une boutique de matériel hifi qui seraient susceptibles de vendre les mêmes produits.

Maxime a économisé 5000 euros qu'il peut apporter au capital pour son entreprise et son père accepte de l'aider : outre son expérience de la gestion d'un commerce, il lui propose de réaliser un apport de 10 000 euros et se porte caution du montant du prêt qui sera nécessaire. Cependant, il est très pris par son activité et souhaite laisser la direction de cette nouvelle entreprise, à son fils.

Habitué à être salarié, il aimerait en conserver les avantages en matière de couverture sociale. Par ailleurs, il vit avec Chloé son amie qui est encore étudiante.

Son frère Alexandre est actuellement en école d'ingénieur (Télécom Nancy...) et a pour projet de développer un jeu vidéo qu'il a créé. En plus de ses études, il voudrait savoir comment soutenir son frère.